

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 841/2530

นางสาววรรณิการ์ ปิ่นมิตตะกุล

โจทก์

นางวราภรณ์ วชิรอังคณา

จำเลย

นางสาววรรณรินทร์ ปิ่นมิตตะกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเห็นว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิระงับการส่งจ่ายเงินตามเช็คได้ เป็นการพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงตามฎีกาของโจทก์ ฎีกาได้เถียงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้ ศาลแพ่งรับฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นการขายเหมา และพิพากษาให้โจทก์ได้รับชำระเงินตามราคาขายเหมาที่ระบุไว้ในเอกสาร ล.1 ฉะนั้นการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังในข้อที่จำเลยนำพยานบุคคลและพยานเอกสารมาสืบว่าที่ดินขาดไป 136 ตารางวา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายลักษณะพยานโดยชัดแจ้ง ฎีกาของโจทก์จึงเป็นการฎีกาในข้อกฎหมาย การที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์จึงไม่ชอบ โปรดรับฎีกาของโจทก์

หมายเหตุ จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาคำสั่ง (อันดับ 73)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 68)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง โดยฟังว่าจำเลยมิได้มีเจตนาห้ามการจ่ายเงินโดยทุจริต แต่มีเหตุผลอันสมควรเกี่ยวกับการแปลความตามสัญญาซื้อขาย จำเลยฎีกาว่าเป็นการขายเหมาไม่ต้องแปลความ เท่ากับให้ฟังว่าจำเลยเจตนาทุจริตในการระงับการจ่ายเงินตามเช็ค จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง โดยฟังว่าจำเลยมิได้มีเจตนาห้ามการจ่ายเงินโดยทุจริต แต่มีเหตุผลอันสมควรเกี่ยวกับการแปลความตามสัญญาซื้อขาย จำเลยฎีกาว่าเป็นการขายเหมาไม่ต้องแปลความ เท่ากับให้ฟังว่าจำเลยเจตนาทุจริตในการระงับการจ่ายเงินตามเช็ค จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>